

1500115-90.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... a condenação com trânsito em julgado por tráfico inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

Tratando-se de réu não reincidente, mas com condenação com trânsito em julgado por tráfico, fixo o regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500115-90.2022.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-90.2022.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANNE DO CARMO BERNARDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

GEOVANNE DO CARMO BERNARDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 11 de março de 2022, às 21h00, na Rua Mário Assani Garcia, n.º 150, Jardim Anchieta II, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, pra fins de tráfico, 11 (onze) porções - com massa de 13,62 gramas - de cocaína e 27 (vinte e sete) porções - com massa de 26,46 gramas - de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 128) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fl. 160).

A decisão de fls. 164/165 recebeu a denúncia, no dia 04 de julho de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 185).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 131/134.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Afirmou que estava apenas fumando duas carreiras de cocaína e que os policiais militares o abordaram e inclusive o ofenderam em razão de sua cor.

Disse que não tinha mais substâncias entorpecentes consigo e que os policiais militares pularam um muro e voltaram depois de meia hora, acusando-o de ser proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, o que não era verdade.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Diego Asdrubal de Godói Mazini e Diego Ferreira afirmaram que receberam uma denúncia de que o réu estava traficando naquele momento, razão pela qual foram ao local indicado, onde visualizaram o réu em uma bicicleta.

Disseram que, ao vê-los, o réu desceu da bicicleta e entrou correndo em uma casa abandonada, ao que o perseguiram e viram quando, de dentro do quarto, arremessou uma sacola pela janela. Narraram que dentro desse quarto havia dois pratos com resquícios de substâncias entorpecentes e R\$110,00 em dinheiro. E que o réu foi detido e que dentro da sacola que ele havia arremessado foram localizadas onze porções de cocaína, com massa líquida de 13,62 gramas, e vinte e sete porções de crack, com massa líquida de 26,46 gramas, cuja propriedade foi negada por ele.

Quanto às declarações dos policiais militares a respeito da visualização do arremesso da sacola contendo as substâncias entorpecentes pelo réu, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando

se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Assim é que, embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de cocaína e crack localizadas dentro da sacola arremessada pela janela do quarto da casa abandonada se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada, assim como que o valor em dinheiro localizado na mesma residência era proveniente do tráfico.

A propósito:

“(…) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (…). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (…).” (TJRO – ACr

101.501.2006.000262-5 – 2ª C.Esp. – Rel. Des. Renato Minessi – J. 05.12.2006).

Essa hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu provavelmente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido nos autos, considerando a ausência de prova de exercício de atividade lícita pelo réu e o reconhecimento do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu GEOVANNE DO CARMO BERNARDES, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da cocaína e do crack e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-

50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da condenação por tráfico que o réu ostenta (Processo n.º 0013752-28.2013.8.26.0408, da 2ª Vara local, na certidão de fls. 117/119), que não caracteriza reincidência, em razão da data, mas deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena. Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de agravantes e atenuantes e de causas de aumento e de diminuição.

Embora o réu não seja reincidente, a condenação com trânsito em julgado por tráfico inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

Tratando-se de réu não reincidente, mas com condenação com trânsito em julgado por tráfico, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que já ostenta condenação com trânsito em julgado também por tráfico (certidão de fls. 117/119), foi novamente condenado pela prática de crime da mesma natureza, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GEOVANNE DO CARMO BERNARDES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 49). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil determinando a sua transferência ao FUNAD. Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 14/15), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA